

1502421-20.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE SANTOS

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

FILIPPE SANTOS, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

1502421-20.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502421-20.2019.8.26.0616 - Controle: 2019/003040

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE SANTOS

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

FILIPPE SANTOS, foi denunciado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, incidente ao final a norma prevista no artigo 69 do Código Penal, porque no dia no dia 15 de outubro de 2019, por volta das 15h30min, na Rua Dracena, nº 157, Vila Gepina, nesta cidade e Comarca, o denunciado, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 03 (três) tijolos contendo a substância conhecida por cocaína, com peso líquido de 2989.37g e 03 (três) tijolos com a substância vulgarmente conhecida por maconha, com peso de 2226.2g, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 14/16 e o laudo de constatação a fls. 45/49.

Inferre-se ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos, o denunciado, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, armas de fogo de uso restrito consistentes em uma pistola taurus, modelo 840, calibre .40, numeração raspada, sem carregador e um revólver, calibre .357 da marca rossi, niquelado, conforme descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 14/16 e laudo pericial a ser juntado em momento oportuno, isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, nas condições de tempo e local supramencionadas, o denunciado, deliberou por praticar o comércio espúrio de entorpecentes. Para tanto, acondicionou os entorpecentes supramencionados em tijolos e os ocultou, parte em sua residência e o restante em seu veículo, com a finalidade de entrega a usuários. O denunciado ainda possuiu e manteve sob sua guarda, em um dos cômodos de sua residência, as armas de fogo de uso restrito acima especificadas.

Ocorre que, Policiais Civis receberam informes de que um indivíduo de prenome FILIPPE realizava a entrega de drogas na região e que constantemente andava armado. Com as informações, os agentes estatais se dirigiram ao local para averiguações. Ao chamarem na residência foram atendidos pelo denunciado que de imediato confessou que guardava drogas e armas no local.

Em vistoria no imóvel foram encontrados, no interior da geladeira, quatro tabletes, sendo dois de cocaína e dois de maconha, bem como uma balança de precisão. Foi encontrado ainda, guardado em uma caixa de papelão, um liquidificador com resquícios de cocaína. No quarto do casal, em cima do guarda-roupas, foram localizadas uma pistola calibre .40, numeração suprimida, desmuniçada, bem como um revólver calibre 357, numeração F095880, contendo seis munições intactas.

Indagado, o denunciado admitiu que utilizava seu veículo GM/CLASSIC SUPER, placas EDT3282/Itaquaquecetuba, para distribuição de drogas. Em vistoria no citado veículo, nada de ilícito foi localizado, porém sob o banco traseiro havia resquícios de cocaína. Também foi localizada uma chave com endereço da Rua Bebedouro, nº 536. Questionado o denunciado afirmou que este seria o endereço de uma garagem em que guardava outro veículo, I/CHEVROLET AGILE LTZ, placas IRB9320/Itaquaquecetuba, que também era utilizado para a distribuição de entorpecentes.

Os policiais se deslocaram ao endereço indicado e no interior do veículo I/CHEVROLET AGILE LTZ encontraram outros dois tabletes de drogas.

Diante dos fatos o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial.

A denúncia foi recebida em 21/10/2019 (fls. 85/86). O réu apresentou defesa preliminar (fls. 125/127) e o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 128/129). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado o réu. As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ação penal é procedente.

Ausentes preliminares dignas de nota.

Passo, nesta oportunidade, à análise do ínterim meritório.

A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão (fls. 14/16), além dos laudos periciais encartados aos autos de fls. 93/96 (toxicológico); fls. 97/107 (laudo do veículo), laudo da arma (fls. 368/370).

O réu foi interrogado em juízo e negou os fatos.

Contudo, a autoria criminosa com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma incontestada.

Os policiais civis EMILLY MORAES L ESTEVES e NIVALDO LEITÃO OZORIO, ouvidos por Carta Precatória de fls. 270/300, foram unânimes ao afirmar que receberam informação privilegiada de que um indivíduo de prenome FILIPE utilizaria um veículo Corsa para distribuir drogas na região e constantemente andava armado. Os entorpecentes ficariam armazenados em sua própria residência. Diante das informações, diligenciou no endereço fornecido e ao verificarem o imóvel, constataram que havia quatro casas no mesmo terreno, sendo atendidos por um dos moradores que ao ser indagado acerca de FILIPE, mostrou a residência que seria dele. Chamaram na residência e foram atendidos pelo indivíduo identificado como FILIPE SANTOS que, de imediato, ao ser indagado sobre a existência de drogas ou armas, confessou que guardava drogas e duas armas de fogo em sua casa. afirmou que sua esposa também estava na casa e havia nascido seu filho há sete dias, mas que ela nada sabia acerca da guarda das drogas ou armas. Após vistoriar o imóvel, localizaram no interior da geladeira quatro tabletas, sendo, aparentemente, dois de maconha e dois de cocaína. Na geladeira também havia uma balança de precisão. Na cozinha, guardado em uma caixa de papelão, havia um liquidificador contendo resquícios do que parecia ser cocaína. No quarto do casal, escondido em cima do guarda-roupa, encontraram duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .40, numeração suprimida, desmuniada, bem como um revólver calibre 357, numeração F095880, contendo seis munições intactas. FILIPE confessou que utilizava o veículo corsa para distribuição de drogas, razão pela qual o veículo foi vistoriado, mas nada de ilícito foi localizado. Notaram que sobre o banco traseiro do veículo havia resquícios semelhantes a cocaína, bem como forte odor dessa droga. No Corsa ainda foi encontrado um chaveiro contendo uma chave com endereço da Rua Bebedouro, 536. Indagado FILIPE, disse que se tratava de uma garagem em que guardava seu outro veículo, um Chevrolet Agile, também utilizado na distribuição de entorpecentes e teria em seu interior mais dois tabletas (um de maconha e um de cocaína) escondidos sob o banco do passageiro, sendo que as chaves desse outro veículo foi encontrada em sua casa. Diante da informação, foram até o local e localizaram o imóvel, que se trata somente de uma garagem com portão. A chave localizada abriu o cadeado e ao vistoriarem o veículo Agile encontraram, conforme o informado por FILIPE, dois tabletas sob o banco do passageiro (aparentando se tratar de um de maconha e um de cocaína). Diante dos fatos, deram voz de prisão em flagrante.

As testemunhas de defesa Eugenio Dias Dos Santos e Claudio Junior Barreto não são presenciais e apenas destacaram os bons antecedentes sociais do réu. As testemunhas não acompanharam a vistoria policial no interior da residência do acusado.

No mais, a alegada não vinculação com os veículos apreendidos não tem o condão de

elidir a prática do tráfico. Consta a confissão informal do acusado aos policiais e há documentação de vinculação da esposa do réu com o veículo apreendido e utilizado com a distribuição de drogas.

Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta:

(a) artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

A reincidência (fls. 50/52) orienta a exasperação da sanção em um terço; daí alcançando o patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Inviável a aplicação da causa de diminuição da sanção contida no §4º do artigo 33 do diploma legal, considerando a reincidência.

(b) artigo 16, § único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003:

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 03 (três) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa.

A reincidência (fls. 50/52) orienta a exasperação da sanção em um terço; daí alcançando o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias multa. Nos termos do artigo 69 do Código penal, tratando-se de concurso material de crimes, as penas serão aplicadas cumulativamente, fixando-se o total 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias multa.

A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado.

O cumprimento de pena deve se ultimar no regime inicialmente fechado, haja vista que a inserção do crime de tráfico de entorpecentes no rol de assemelhados a hediondos orienta uma resposta estatal enérgica. Daí a vedação a qualquer benefício criminal, sob pena de afronta incisiva ao princípio da proporcionalidade. Ademais, a reincidência e as circunstâncias judiciais retro analisadas não são compatíveis com o início do cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu FILIPE SANTOS, RG: 489720067, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e 16, IV da Lei 10.826/03, impondo-lhe a pena privativa de liberdade no patamar de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias multa, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo.

Uma vez que o réu responde ao presente feito em liberdade, permito que recorra desta sentença, solto.

Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: - lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito em julgado e cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias.

PRIC.

Itaquaquecetuba, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA

SÉRGIO CEDANO - Juiz de Direito